

**Nr. 220 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 20.
Oktober 1938**

R 43 II/1516a, Bl. 94–95 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs.

Die allgemeinen Ausführungen des Reichsministers Dr. Frank in seinem dorthin gerichteten Schreiben vom 30. v. Monats² – A II B 8 Nr. 886/38 – geben mir zu folgender Erwiderung Anlaß. Die Beanstandungen, die gegenüber dem ursprünglichen Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs vorgebracht werden, kann ich bei Würdigung der Art und des Umfanges der beschlossenen Änderungen als gerechtfertigt nicht anerkennen. Der Entwurf ist auch nach den vorgenommenen Änderungen ein homogen aufgebautes Gesetzeswerk.

Wenn auch eine bewegte Zeit wie die heutige für umfassende Kodifikationen weniger günstig ist, stehen wir doch der Notwendigkeit gegenüber, ein veraltetes, im Zeitalter des Liberalismus entstandenes Gesetz durch ein nationalsozialistisches zu ersetzen. Diese Aufgabe verträgt im sechsten Jahre des nationalsozialistischen Reiches keinen weiteren Aufschub mehr³. Weiterhin ist es unbedingt geboten, für die in diesem Jahre in das Reich eingegliederten Volksgenossen der Ostmark und der sudetendeutschen Gebiete Rechtsgleichheit in strafrechtlicher Hinsicht baldigst zu schaffen. Die erforderliche Rechtsangleichung läßt sich durch Übertragung des geltenden deutschen Strafrechts, das im Vergleich zu dem im Lande Österreich und in den sudetendeutschen Gebieten noch geltenden alten österreichischen Strafrecht in manchen Punkten weniger den nationalsozialistischen Grundauffassungen entspricht, auf keinen Fall erreichen.

Daher muß ich auf einer alsbaldigen Verabschiedung des Entwurfs eines Deutschen Strafgesetzbuchs bestehen; wofür der technische Weg vom Führer angeordnet ist.

Die Einwendungen des Herrn Reichsministers Dr. Frank gegen Einzelheiten des Entwurfs werde ich, soweit sie nicht bereits durch Entscheidung des Führers erledigt sind⁴, ebenso wie die übrigen mir zugegangenen Änderungswünsche der Herren Reichsminister⁵ sachlich prüfen und im Benehmen mit ihm nach Möglichkeit bereinigen, so daß für eine abschließende Beratung im Reichskabinett möglichst wenige Punkte übrigbleiben.

¹ Nachrichtlich an sämtl. Reichsminister; Abdruck sowie Reinkonzept mit starken Korrekturen und Kürzungen durch StS Freisler am Entw. der Strafrechtsabt.: R 3001/20856, Bl. 346–350. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 811 f. Der herablassende Ton und die indir. Antwort über den RMRK lassen vermuten, daß man im RJuM die prinzipiellen Einwände Franks als isolierte Meinung abtun zu können glaubte; die Grundsatzkritik auch des StdF war bei Abfassung dieses Schreibens noch nicht bekannt, da sie erst am 19. 10. 1938 in der Registratur des RJuM einlief; s. Dok. Nr. 209 Anm. 1.

² Dok. Nr. 208.

³ Hier von Freisler aus dem Entw. gestrichen: „zumal der Führer und Reichskanzler schon vor fast zwei Jahren die baldige Verkündung des neuen Strafgesetzbuchs feierlich angekündigt hat; dieses Führerwort harrt nun der Einlösung“. Vgl. Dok. Nr. 209 Anm. 5.

⁴ Der vorausgehende Nebensatz von Freisler eingefügt. Er sollte offenbar eine Streichung am Schluß des zweiten Absatzes ausgleichen, wo das Konzept des Schreibens den Vorwurf mangelnder Homogenität des DStGB durch den Hinweis zu widerlegen gesucht hatte, „daß die bereits verabschiedeten ersten 214 Paragraphen, also fast die Hälfte des Entwurfs, die persönliche Billigung des Führers und Reichskanzlers gefunden haben“.

⁵ S. Dok. Nr. 155 Anm. 6.

Hier möchte ich lediglich zu den von Reichsminister Dr. Frank angeregten allgemeinen Fragen Stellung nehmen. Er beanstandet, daß neben den Tätertypen (Dieb, Räuber, Zuhälter usw.) jeweils noch in einem besonderen Absatz eine begriffliche Umschreibung des Tatbestandes folge. Auf eine solche Klarlegung dessen, was die Vorschrift erfassen soll, glaube ich im Interesse der Rechtsklarheit nicht verzichten zu können; an sich scheint z. B. der Begriff „Dieb“ auf den ersten Blick für jedermann eine genügende Kennzeichnung der Tat zu enthalten; Schwierigkeiten entstehen aber sofort in Grenzfällen, z. B. beim Elektrizitätsdiebstahl oder bei der Abgrenzung gegenüber anderer Straftaten, z. B. der Untreue. Die weiterhin angeregte Ausmerzung der ihrer Natur nach in der Tat vorwiegend verfahrensrechtlichen Vorschriften über Strafantrag und Zulässigkeit des friedensrichterlichen Verfahrens ist auch von mir wiederholt erwogen worden; hauptsächlich praktische Gründe sprechen dagegen, diese Vorschriften in die Verfahrensordnung zu verweisen. Übrigens sind diese Vorschriften auch für die Bedeutung des einzelnen Delikts kennzeichnend. So soll z. B. nach dem Willen des Führers der Ehebruch nur in seltenen Ausnahmefällen verfolgt werden⁶; ich würde es nicht für glücklich halten, wenn dieses Ergebnis erst dadurch erzielt würde, daß im Strafgesetzbuch der Ehebruch ganz allgemein mit Strafe bedroht wird, die Einschränkungen aber erst durch Sonder Vorschriften des Verfahrensrechts an einer für den gesetzesunkundigen Leser kaum auffindbaren Stelle getroffen würden⁷.

Dr. Gürtner

⁶ Hierzu ARH IV, Nr. 186 P. 4, zu Anm. 23–24.

⁷ Noch vor Abgang dieser Erwiderung hatte Gürtner am 18. 10. 1938 Frank für den 3. 11. eine Referentenbesprechung über die Differenzpunkte vorgeschlagen. Frank lehnte am 26. 10. ab, verwies dabei auf die grundsätzl. Vorbehalte in der Stellungnahme des StdF (Dok. Nr. 209), welche ihm bekannt sei und über die nur Hitler entscheiden könne, und begehrte auch zu wissen, über welche der von ihm vorgebrachten Einwände dieser bereits abschließend befunden habe. Gürtner verwies am 2. 11. auf die in den Kabinettsitzungen von 1937 (vgl. Dok. Nr. 155 Anm. 3) oder durch Einzelentscheid Hitlers erledigten Punkte, dennoch hielt Frank vor Referentenverhandlungen eine Generalaussprache mit Gürtner für angebracht, deren Anberaumung sich dieser aber selbst vorbehielt und die nicht zustande kam; R 3001/20855, Bl. 375–377. Auch mit Lammers wünschte Frank eine solche Aussprache über eine „grundsätzlich neue Programmgestaltung der Strafrechtspolitik nach Form und Inhalt“, und er gedachte hier insbes. „die Frage eines eigenen Strafkodex für das Führerkorps der NSDAP“, vergleichbar dem Militärstrafrecht, zur Sprache zu bringen. Diesen Gedanken hatte er kurz zuvor in einer Rede vor der Gesellschaft für Dt. Strafrecht in München erstmals näher ausgeführt; Frank an Lammers, 2. 11. 1938, mit Redemanuskript in: R 43 II/1516a, Bl. 99–123. Fortgang s. Dok. Nr. 245.

Zitierhinweis

Nr. 220 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 20. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d220>